P U T U S A N

Nomor 2890/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fachrul Rezky alias Fachrul
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/5 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cemara No. 24, Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru, Kec. Medan Timur Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kusma Yadi Wijaya alias Kusma
2. Tempat lahir : Tanjung Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/30 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kayu Putih No. 35 Lingkungan VIII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sales

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2890/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2890/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fachrul Rezky alias Fachrul dan Kusma Yadi Wijaya alias Kusma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menyatakan terdakwa Fachrul Rezky alias Fachrul dan Kusma Yadi Wijaya alias Kusma dijatuhi pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel 082118064384;
   - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna rose gold dengan nomor kartu seluler XL 087798318190;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy warna abu-abu berlogo kuda seberat total 3,84 (tiga koma delapan empat) gram;

Dirampas untuk dimsunahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Fachrul Rezky alias Fachrul bersama dengan Kusma Yadi Wijaya alias Kusma pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jalan Listrik No. 2 B Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Petisah Kota Medan tepatnya di Parkiran Selecta Convention Hall atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasy warna abu abu berlogo kuda dengan berat keseluruhan seberat 3, 84 (tiga koma delapan puluh empat) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Arjuna Gaol Simbolon, saski Sam Putra Zebua dan saksi Misman anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Selecta Convention Hall Jalan Listrik No. 2 B, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan sering memperjualbelikan Narkotika jenis Pil Ekstasy, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli Pil Ekstasy
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 pukul 12.30 wib saksi-saksi melakukan penyelidikan disekitar Selecta Convention Hall Jalan Listrik No. 2 B, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan dan diperoleh informasi tentang dan nomor Handphone terdakwa Fachrul Rezky Als Fachrul, Kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi-saksi melakukan Undercover boy dengan cara menghubungi terdakwa Fachrul dan berkata “bang aku mau beli Pil Ekstasy 10 (sepuluh) butir, ada ?” lalu dijawab “ada bang” lalu saksi Arjuna jawab “berapa harga nya bang ?” lalu dijawab “Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) bang, jumpa dimana kita ?” lalu saya jawab “di Parkiran Selecta Convention Hall aja bang” lalu dijawab “oke bang, selanjutnya sekira pukul 13.10 wib terdakwa Fachrul menghubungi terdakwa Kusma Yadi dan mengatakan “kus, ada yang mau beli pil ekstasy 10 (sepuluh) butir, kawani aku yok, nani untungnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kita bagi dua” lalu dijawab terdakwa Kusma Yadi “oke, aku datang, tapi gak ada kendaraan aku, naik becak aja kita nani ya” kemudian terdakwa Fachrul menjawab “oke” kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa Kusma Yadi tiba di doorsmeer tempat terdakwa Fachrul bekerja, Kemudian terdakwa-terdakwa pergi dengan mengunakan becak menuju Jalan K.H. Zainul Arifin Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan dan setibanya di Jalan K.H. Zainul Arifin Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan kemudian terdakwa-terdakwa menemui PAK IIN (dalam lidik) untuk mengambil pil ekstasy tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Fachrul mengantongi pil Ekstasy tersebut di saku kanan depan celana nya, lalu terdakwa pergi menuju Selecta Convention Hall Jalan Listrik No. 2 B, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib saksi Arjuna (yang merupakan calon pembeli) dihubungi oleh terdakwa Fachrul dan berkata “bang, kami udah di parkiran” lalu saksi Aruna menjawab “oke bentar aku kesana”, selanjutnya saksi-saksi tiba di parkiran Selecta Convention Hall Medan dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi Arjuna berkata “mana Ekstasynya ?” lalu terdakwa Fachrul rezky mengatakan “ini bang ektasynya” kemudian terdakwa Fachrul Rezky menyerahkan Pil Ekstasy tersebut kepada pembeli dan saat itu juga pembeli yang merupakan saksi-saksi dari Kepolisian Dit Narkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa dan menyita barang bukti dari berupa 10 (Sepuluh) butir pile ekstasy warna abu abu berlogo kuda seberat 3, 84 (tiga koma delapan puluh empat) gram.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis pil ekstasy tersebut dari Pak Lin (dalam Lidik) untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Pil ekstasy tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Nopember 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepulu) butir Narktoika jenis pil ekstasy warna abu abu berlogo kuda seberat 3, 84 (tiga koma delapan puluh empat) untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 3 (tiga) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 6675/NNF/2022, tanggal 15 Nopember 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, s.s.i,M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Fachrul Rezky alias Fachrul dan Kusma Yadi Wijaya alias Kusma adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Fachrul Rezky alias Fachrul bersama dengan Kusma Yadi Wijaya alias Kusma pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jalan Listrik No. 2 B Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Petisah Kota Medan tepatnya di Parkiran Selecta Convention Hall atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis pil ekstasy warna abu abu berlogo kuda dengan berat keseluruhan seberat 3, 84 (tiga koma delapan puluh empat) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Arjuna Gaol Simbolon , saski Sam Putra Zebua dan saksi Misman anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Selecta Convention Hall Jalan Listrik No. 2 B, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan sering memperjualbelikan Narkotika jenis Pil Ekstasy, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli Pil Ekstasy
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 pukul 12.30 wib saksi-saksi melakukan penyelidikan disekitar Selecta Convention Hall Jalan Listrik No. 2 B, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan dan diperoleh informasi tentang dan nomor Handphone terdakwa Fachrul Rezky Als Fachrul, Kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi-saksi melakukan Undercover boy dengan cara menghubungi terdakwa Fachrul dan berkata "bang aku mau beli Pil Ekstasy 10 (sepuluh) butir, ada ?" lalu dijawab "ada bang" lalu saksi Arjuna jawab "berapa harga nya bang ?" lalu dijawab "Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) bang, jumpa dimana kita ?" lalu saya jawab "di Parkiran Selecta Convention Hall aja bang" lalu dijawab "oke bang, selanjutnya sekira pukul 13.10 wib terdakwa Fachrul menghubungi terdakwa Kusma Yadi dan mengatakan "kus, ada yang mau beli pil ekstasy 10 (sepuluh) butir, kawani aku yok, nani untungnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kita bagi dua" lalu dijawab terdakwa Kusma Yadi "oke, aku datang, tapi gak ada kendaraan aku, naik becak aja kita nani ya" kemudian terdakwa Fachrul menjawab "oke" kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa Kusma Yadi tiba di doorsmeer tempat terdakwa Fachrul bekerja, Kemudian terdakwa-terdakwa pergi dengan mengunakan becak menuju Jalan K.H. Zainul Arifin Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan dan setibanya di Jalan K.H. Zainul Arifin Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan kemudian terdakwa-terdakwa menemui PAK IIN (dalam lidik) untuk mengambil pil ekstasy tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Fachrul mengantongi pil Ekstasy tersebut di saku kanan depan celana nya, lalu terdakwa pergi menuju Selecta Convention Hall Jalan Listrik No. 2 B, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib saksi Arjuna (yang merupakan calon pembeli) dihubungi oleh terdakwa Fachrul dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkata “bang, kami udah di parkiran” lalu saksi Aruna menjawab “oke bentar aku kesana”, selanjutnya saksi-saksi tiba di parkiran Selecta Convention Hall Medan dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi Arjuna berkata “mana Ekstasynya ?” lalu terdakwa Fachrul rezky mengatakan “ini bang ektasynya” kemudian terdakwa Fachrul Rezky menyerahkan Pil Ekstasy tersebut kepada pembeli dan saat itu juga pembeli yang merupakan saksi-saksi dari Kepolisian Dit Narkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa dan menyita barang bukti dari berupa 10 (Sepuluh) butir pile ekstasy warna abu abu berlogo kuda seberat 3, 84 (tiga koma delapan puluh empat) gram.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis pil ekstasy tersebut dari Pak Lin (dalam Lidik) untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Pil Ekstasy tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Nopember 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepulu) butir Narktoika jenis pil ekstasy warna abu abu berlogo kuda seberat 3, 84 (tiga koma delapan puluh empat) untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 3 (tiga) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 6675/NNF/2022, tanggal 15 Nopember 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, s.s.i,M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Fachrul Rezky alias Fachrul dan Kusma Yadi Wijaya alias Kusma adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Misman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;*
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi Sam Putra Zebua dan Arjuna Gaol Simbolon telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fachrul Rezky alias Fachrul dan Kusma Yadi Wijaya alias Kusma pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Parkiran Selecta Convention Hall Jalan Listrik No. 2 B, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan saksi Sam Putra Zebua dan Arjuna Gaol Simbolon melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan cara menyamar berpura-pura sebagai pembeli menghubungi terdakwa Fachrul Rezky alias Fachrul dan memesan sebanyak 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy seharga Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu saat menyerahkan narkotika tersebut Para Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa dari terdakwa Fachrul Rezky alias Fachrul berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy warna abu-abu berlogo kuda seberat total 3,84 (tiga koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna rose gold dengan nomor kartu seluler XL 087798318190 dan dari terdakwa Kusma Yadi Wijaya alias Kusma disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel 082118064384;
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua Para Terdakwa, pil ekstasy tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Pak Lin di Jalan K.H. Zainul Arifin Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Sam Putra Zebua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- *Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;*
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi Misman dan Arjuna Gaol Simbolon telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Parkiran Selecta Convention Hall Jalan Listrik No. 2 B, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan saksi Misman dan Arjuna Gaol Simbolon melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan cara menyamar berpura-pura sebagai pembeli menghubungi terdakwa Fachrul Rezky alias Fachrul dan memesan sebanyak 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy seharga Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu saat menyerahkan narkotika tersebut Para Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa dari terdakwa Fachrul Rezky alias Fachrul berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy warna abu-abu berlogo kuda seberat total 3,84 (tiga koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna rose gold dengan nomor kartu seluler XL 087798318190 dan dari terdakwa Kusma Yadi Wijaya alias Kusma disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel 082118064384;
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua Para Terdakwa, pil ekstasy tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Pak Lin di Jalan K.H. Zainul Arifin Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6675/NNF/2022 tanggal 15 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna abu-abu dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan empat) gram yang disita dari Para Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fachrul Rezky alias Fachrul:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan terdakwa Kusma Yadi Wijaya alias Kusma ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di Parkiran Selecta Convention Hall di Jalan Listrik No. 2 B, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama dengan terdakwa Kusma Yadi Wijaya alias Kusma ditangkap telah disita barang bukti bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel 082118064384 dan pada saat Terdakwa ditangkap, dan dari terdakwa Kusma Yadi Wijaya alias Kusma dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy warna abu-abu berlogo kuda seberat total 3,84 (tiga koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna rose gold dengan nomor kartu seluler XL 087798318190;
- Benar bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis pil ekstasy tersebut dari Pak Lin di Jalan K.H. Zainul Arifin Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Yadi Wijaya alias Kusma:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Fachrul Rezky alias Fachrul ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di Parkiran Selecta Convention Hall di Jalan Listrik No. 2 B, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel 082118064384 dari Fachrul Rezky alias Fachrul dan dari Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy warna abu-abu berlogo kuda seberat total 3,84 (tiga koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna rose gold dengan nomor kartu seluler XL 087798318190;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis pil ekstasy tersebut dari Pak Lin di Jalan K.H. Zainul Arifin Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dengan Nomor Kartu Seluler Telkomsel 082118064384;
2. 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy warna abu-abu berlogo Kuda seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram;
3. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Rose Gold dengan Nomor Kartu Seluler XL 087798318190;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di Parkiran Selecta Convention Hall di Jalan Listrik No. 2 B, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, Para Terdakwa ditangkap saksi Misman, saksi Sam Putra Zebua dan Arjuna Gaol Simbolon Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dengan cara saksi Misman, saksi Sam Putra Zebua dan Arjuna Gaol Simbolon menyamar berpura-pura sebagai pembeli menghubungi terdakwa Fachrul Rezky alias Fachrul dan memesan sebanyak 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy lalu saat menyerahkan narkotika tersebut Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah dan ditemukan barang bukti berupa dari terdakwa Fachrul Rezky alias Fachrul berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy warna abu-abu berlogo kuda seberat total 3,84 (tiga koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna rose gold dengan nomor kartu seluler XL 087798318190 dan dari terdakwa Kusma Yadi Wijaya alias Kusma disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel 082118064384;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis pil ekstasy tersebut dari Pak Lin di Jalan K.H. Zainul Arifin Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy warna abu-abu berlogo kuda seberat total 3,84 (tiga koma delapan empat) gram seharga Rp2.100.000,00. (dua juta seratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dibagi kepada Para Terdakwa sejumlah masing-masing Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) per orang dan disetor kepada Pak Lin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk menjual narkotika jenis pil ekstasy tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6675/NNF/2022 tanggal 15 November 2022, yang dilakukan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, terbukti bahwa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna abu-abu dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan empat) gram yang disita dari Para Terdakwa adalah positif mengandung *MDMA* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah terdakwa Fachrul Rezky alias Fachrul dan terdakwa Kusma Yadi Wijaya alias Kusma, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Para Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di Parkiran Selecta Convention Hall di Jalan Listrik No. 2 B, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, Para Terdakwa ditangkap saksi Misman, saksi Sam Putra Zebua dan Arjuna Gaol Simbolon Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dengan cara saksi Misman, saksi Sam Putra Zebua dan Arjuna Gaol Simbolon menyamar berpura-pura sebagai pembeli menghubungi terdakwa Fachrul Rezky alias Fachrul dan memesan sebanyak 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy lalu saat menyerahkan narkotika tersebut Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah dan ditemukan barang bukti berupa dari terdakwa Fachrul Rezky alias Fachrul berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy warna abu-abu berlogo kuda seberat total 3,84 (tiga koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna rose gold dengan nomor kartu seluler XL 087798318190 dan dari terdakwa Kusma Yadi Wijaya alias Kusma disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel 082118064384;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis pil ekstasy tersebut dari Pak Lin di Jalan K.H. Zainul Arifin Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy warna abu-abu berlogo kuda seberat total 3,84 (tiga koma delapan empat) gram seharga Rp2.100.000,00. (dua juta seratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dibagi kepada Para Terdakwa sejumlah masing-masing Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) per orang dan disetor kepada Pak Lin;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk menjual narkotika jenis pil ekstasy tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual Narkotika jenis pil ekstasy kepada saksi Misman, saksi Sam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putra Zebua dan Arjuna Gaol Simbolon yang dijual seharga seharga Rp2.100.000,00. (dua juta seratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dibagi kepada Para Terdakwa sejumlah masing-masing Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6675/NNF/2022 tanggal 15 November 2022, yang dilakukan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, terbukti bahwa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna abu-abu dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan empat) gram yang disita dari Para Terdakwa adalah positif mengandung *MDMA* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika yang dijual Para Terdakwa kepada saksi Misman, saksi Sam Putra Zebua dan Arjuna Gaol Simbolon yang menyamar berpura-pura membeli yang positif mengandung *MDMA* tersebut, dikenal dengan nama pil ekstasy yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan atau menjual Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Para Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat subderitas, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kedua di atas, unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, namun oleh karena dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwakan pula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menentukan bahwa “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut ditempatkan pada Bab V dalam KUHPidana dan diberi judul “Turut serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum” yang dalam teori hukum pidana bab ini disebut sebagai ajaran penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari ajaran penyertaan adalah bahwa terdapat adanya lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, dan demikian pulalah halnya dengan maksud pengertian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, dan adapun yang menjadi pokok ajaran Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah bahwa setiap peserta dihukum sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan seberapapun andil masing-masing peserta tersebut dalam pelaksanaan tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdapat tiga bentuk penyertaan yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana yakni :

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa menurut pendapat H.A.K Moch. Anwar dalam bukunya Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP penerbit Alumni Bandung tahun 1986 Hal. 10, bahwa yang dimaksud orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan adalah hanya satu orang yang memenuhi perumusan perbuatan pidana itu secara keseluruhan. Sebagaimana pula dikutip beliau dari pendapat Noyons bahwa dalam tindak pidana formil perbuatan pelaksanaan terjadi apabila unsur-unsur konstitutif dari suatu tindak pidana telah dipenuhi oleh perbuatan orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa bersandarkan pada pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud orang yang melakukan adalah pelaku yang memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam hal. 14, dari bukunya tersebut, H.A.K Moch. Anwar berpendapat bahwa perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana mengandung arti terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam buku yang sama Hal. 17, H.A.K Moch. Anwar menjelaskan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) itu, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Menurut rancangan pembentukan Pasal 55 KUHPidana tersebut, “Turut serta melakukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari tindak pidana, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan”;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi yang mana dari bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa bermaksud ke Parkiran Selecta Convention Hall di Jalan Listrik No. 2 B, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan untuk bertemu saksi Misman, saksi Sam Putra Zebua dan Arjuna Gaol Simbolon dengan tujuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menjual narkotika jenis pil ekstasy yang dipesan oleh saksi Misman, saksi Sam Putra Zebua dan Arjuna Gaol Simbolon tersebut, namun pada saat Para Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasy tersebut Para Terdakwa terlanjut ditangkap;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu tersebut, namun oleh karena ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6675/NNF/2022 tanggal 15 November 2022, terbukti bahwa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna abu-abu dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan empat) gram, adalah positif mengandung *MDMA* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa menjualnya secara bersama-sama, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih tepat dikualifikasi sebagai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana, sehingga oleh karenanya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 114 ayat (1) huruf a UU Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy warna abu-abu berlogo Kuda seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram, oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang untuk diedarkan atau digunakan secara bebas, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dengan Nomor Kartu Seluler Telkomsel 082118064384 dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Rose Gold dengan Nomor Kartu Seluler XL 087798318190 sebagai alat komunikasi untuk menjual Narkotika Golongan I serta agar tidak digunakan untuk mengulangi lagi tindak pidana di bidang narkotika, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Para Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fachrul Rezky alias Fachrul dan terdakwa Kusma Yadi Wijaya alias Kusma tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I,** sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dengan Nomor Kartu Seluler Telkomsel 082118064384;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Rose Gold dengan Nomor Kartu Seluler XL 087798318190;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasy warna abu-abu berlogo Kuda seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu,** tanggal **8 Februari 2023** oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui persidangan secara Video Telencoference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dahlia Panjaitan, S.H. Phillip M. Soentpiet, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)